بها أثر ملك جاهلي قديم أو أثر ملك جاهلي قريب (فمن أحيا شيأ من ذلك ولو كان) الحي للارض (ذميا أو) كان الاحياء (بلا اذن الامام ملكه) وحيث قلنا بملك المحيي لما أحياه فانه يملكه (بما فيه من معدن جامد) باطن (كذهب وفضة وحديد) ونحاس ورصاص (و) من معدن جامد ظاهر كـ(كحل) وزرنيخ وكبريت لانه ملك الارض بجميع أجزائها وطبقاتها وهذا منها فدخل في ملكه على سبيل التبعية ويفارق الكنز فانه لا يملك ما فيها من كنز لانه مودوع فيها وليس من أجزائها (ولا خراج عليه) اى على من أحيا أرضا عنوة (الا ان كان) المحيي (ذميا) فعليه الخراج لانها للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج كغير الموات فانما غير العنوة وهي أرض الصلح وما أسلم أهله عليه اذا أحيا الذمي فيه مواتا فكالمسلم و(لا) يدخل في ملك المحيي (ما فيه) أي ما في المحيا (من معدن جار كنفط وقار) وملح بل يكون أحق به (ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسقارة) والمنتجعين يحفرون البئر (لشربهم و) شرب (دوابهم فهم) أي المحتفرون (أحق بمائها) أي ماء البئر التي احتفروها (ما أقاموا) أي مدة اقامتهم عليها يعني انهم لا يملكونها و وجهه انهم جازمون بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منازلهم بخلاف الحافر للتملك (وبعد رحيلهم) أي رحيل الحافرين لها (تكون) البئر (سبيلا للمسلمين) لانه ليس أحد ممن لم يحفرها أولى بها من الآخر (فان عادوا) أي الحافرون لها (كانوا أحق بها من غيرهم) لانهم لم يحفروها الا من أجل انفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلم تزل أحقيتهم بذلك

* (فصل * ويحصل احياء الارض الموات اما بحائط منيع) سواء أراد بها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو للخشب او غيرها نص عليه والمراد بالحائط المنيع أن يمنع ما وراءه ولا يعتبر مع ذلك تسقيف (او اجراء ماء) بأن يساق اليها ماء من بئر أو نهر (لا تزرع الا به) أي بالماء المساق اليها او منع ماء لا تزرع معه (أو غرس شجر) في الارض الموات كما لو كانت لا تصلح للغراس لكثرة احجارها او نحوها فينقيها و يغرسها (او حفر بئرا) او نهرا (فيها فان تحجر مواتا بأن أدار حوله احجارا) او ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع (أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم يركبه) كما لو حرث الارض أو خندق حولها أو اقطعه له الامام ليحييه فلم يحيه (لم يملكه) بذلك لان الملك انما يكون بالاحياء ولم يوجد (لكنه أحق به من غيره و) كذا (ورثته بعده) يعني انه يكون أحق به من غيره (فان أعطاه) أي أعطا الحي المحيا (لاحد) غيره (كان له) أي اذا نزل شخص عن أرض خراجية لآخر فيكون المنزول له أحق بها وورثته من بعده وليس للامام أخذها منه وكذا النزول عن الوظائف اذا كان المنزول له أهلا (ومن سبق الى مباح) فأخذه (فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر) ومسك وعسل نحل وطرفاء وقصب وغير ذلك من النبات (ومنبوذ رغبة عنه) كعظم به شئ من لحم رغب عنه ونثار في عرس ونحوه وما يتركه الحصاد من الزرع (والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ) فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه وان سبق اليه اثنان قسم بينهما

## * (باب الجعالة) *

بفتح الجيم (وهو) أي الجعالة شرعا (جعل) أي تسمية (مال معلوم) ان كان من مال مسلم لان